

0000585-91.2008.8.26.0642

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gustavo Braga de Carvalho e outro

Juiz(a) de Direito, Dra. ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES.

Vistos.

Trata-se de pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL formulado por Gustavo Braga de Carvalho, condenado por sentença transitada em julgado em 12/05/2009, como incurso no artigo 28 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, . - Estufa II

CEP: 11680-000 - Ubatuba - SP

Telefone: (12) 3832-1319 - E-mail: ubatuba1@tjsp.jus.br

0000585-91.2008.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000585-91.2008.8.26.0642

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gustavo Braga de Carvalho e outro

Juiz(a) de Direito, Dra. ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES.

Vistos.

Trata-se de pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL formulado por Gustavo Braga de Carvalho, condenado por sentença transitada em julgado em 12/05/2009, como incurso no artigo 28 da Lei 11343/06.

Como a pena imposta já foi extinta há mais de 02 (dois) anos, requereu a reabilitação para que lhe seja restituída a condição anterior à condenação, apagando as anotações de sua folha de antecedentes, oficiando-se aos órgãos competentes.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido (fls. 607).

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

O pedido merecer prosperar, com fulcro no art. 94 do Código Penal e art. 743 e seguintes do Código de Processo Penal. Isto porque já decorreram mais de 02 (dois) anos do dia em que foi extinta a pena (fls. 527).

Outrossim, os documentos juntados comprovam que o sentenciado continua domiciliado no país, atestam seu bom comportamento e regeneração, corroborados pela ausência de outros antecedentes criminais, certificada pela ausência de anotações em sua folha de antecedentes acostada aos autos (fls. 570/9, 581/3 e 585).

Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 94 do Código Penal c.c. o art. 743 e seguintes do Código de Processo Penal, DEFIRO a REABILITAÇÃO CRIMINAL a Gustavo Braga de Carvalho, qualificado nos autos, para que deixe de constar a condenação proferida nos autos nº 0000585-91.2008.8.26.0642 na folha de antecedentes do reabilitado, e em certidões extraídas de livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal (artigo 748 do Código de Processo Penal).

Considerando as disposições contidas no art. 746 do Código de Processo Penal, após a intimação e ciência às partes e eventual decurso de prazo para oferecimento de recurso, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo para o reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 747 do Código de Processo Penal, oficie-se ao I.I.R.G.D., fazendo-se as anotações e comunicações necessárias (61615).

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se e Intime-se.

Ubatuba, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA